

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3582/2534

กรมตำรวจ กับพวก
นายสง่า วัชรภรณ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 680, มาตรา 820

ป.วิ.พ. มาตรา 55

ป.ร้ษฎากร มาตรา 104, มาตรา 118

จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้รับมอบอำนาจของจำเลยที่ 1 ให้สัญญาไว้ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองร้อยเอ็ดตามคำร้องขอรับรถยนต์ของกลางและรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีว่า จะนำรถยนต์ของกลางส่งพนักงานสอบสวนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่พนักงานสอบสวนแจ้งให้ทราบ เมื่อพนักงานสอบสวนแจ้งให้จำเลยส่งมอบรถยนต์ของกลางแล้ว จำเลยไม่ส่งมอบโจทก์ทั้งสองย่อมมีสิทธิฟ้องให้จำเลยทั้งสองปฏิบัติตามสัญญาได้ ไม่ว่าผู้ใดจะเป็นเจ้าของที่แท้จริงเพราะพนักงานสอบสวนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเรื่องการคืนของกลาง หากใช่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตไม่

สารวัตรใหญ่เป็นพนักงานสอบสวนคนหนึ่ง และเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนการมอบอำนาจให้กระทำต่อสารวัตรใหญ่ ย่อมกระทำต่อพนักงานสอบสวนได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นเมื่อจำเลยที่ 1 มอบอำนาจให้จำเลยที่ 2 ขอรับรถยนต์ของกลางจากสารวัตรใหญ่ การที่จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวน จึงเป็นการกระทำภายในขอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายและมีผลผูกพันจำเลยที่ 1 ด้วย

เอกสารคำร้องขอรับรถยนต์ของกลางไปเก็บรักษา และรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีที่บันทึกการรับรถยนต์ของกลางคืน หาใช่สัญญาค้ำประกัน อันเป็นตราสารที่ต้องปิดอากร-แสตมป์ตามประมวลรัษฎากรไม่ เอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าวจึงไม่ต้องปิดอากรแสตมป์

การที่จำเลยที่ 1 มอบอำนาจให้จำเลยที่ 2 ไปขอรับรถยนต์จากพนักงานสอบสวนนั้น จำเลยที่ 2 ย่อมกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับการขอรับรถยนต์ได้ด้วย เช่น ยื่นคำขอรับรถยนต์และเซ็นชื่อรับรถยนต์ไว้ การกระทำต่าง ๆ เหล่านี้ ย่อมเป็นการกระทำเกี่ยวกับเรื่องขอรับรถยนต์ทั้งสิ้นหาเป็นการกระทำเรื่องอื่น ๆ ต่างหากไม่ จึงเป็นการมอบอำนาจให้กระทำการครั้งเดียว การปิดอากรแสตมป์ 5 บาท ของจำเลยชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบรถยนต์คันหมายเลขทะเบียนร.บ.๑๗๖๖๑ ในสภาพเช่นเดียวกับวันที่รับไปจากโจทก์คืนแก่โจทก์ ตามสัญญาที่จำเลยทั้งสองจะนำรถยนต์คันดังกล่าวไปเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพเดิม หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามก็ให้ร่วมกันใช้ค่ารถยนต์ของกลางเป็นเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวันชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การเป็นใจความทำนองเดียวกันว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะรถยนต์ของกลางไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ แต่เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ ๑ โจทก์จึงยังไม่ถูกโต้แย้งสิทธิ จำเลยที่ ๑ เพียงมอบให้จำเลยที่ ๒ รับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน ร.บ.๑๗๖๖๑ เท่านั้น มิได้มอบอำนาจให้ทำสัญญารับผิดชอบใช้ค่า

เสียหายสำหรับรถยนต์ของกลางเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท การกระทำของจำเลยที่ ๒ จึงไม่ผูกพันจำเลยที่ ๑ ให้ต้องร่วมรับผิดชอบ จำเลยที่ ๒ กระทำไปในฐานะที่ได้รับมอบอำนาจจากจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบ คำร้องเอกสารท้ายฟ้อง หมายเลข ๓ พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเป็นผู้ทำขึ้นแล้วให้จำเลยที่ ๒ ลงชื่อโดยไม่ได้อ่านข้อความให้จำเลยที่ ๒ ฟัง ทั้งมีลักษณะเป็นคำร้องฝ่ายเดียว ไม่เป็นสัญญา โจทก์จะนำมาฟ้องจำเลยไม่ได้ โจทก์มีหน้าที่ต้องส่งมอบรถยนต์ของกลางแก่เจ้าของที่แท้จริงเมื่อจำเลยที่ ๑ เป็นเจ้าของที่แท้จริง โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องเรียกให้จำเลยทั้งสองส่งมอบให้แก่โจทก์อีก รถยนต์ของกลางมีราคาไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท และเสื่อมสภาพไปมีราคาไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบรถยนต์หมายเลขทะเบียน ร.บ.๑๗๖๖๑ ในสภาพเดียวกับวันที่รับไปจากโจทก์ให้แก่โจทก์ หากไม่สามารถส่งมอบได้ ให้ร่วมกันใช้ค่าเสียหายจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนถึงวันชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ พิพากษายืน

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า ในชั้นสอบสวนคดีอาญา หมายเลขแดงที่ ๓๘๒/๒๕๒๖ ของศาลชั้นต้น จำเลยที่ ๑ มอบอำนาจให้จำเลยที่ ๒ ขอรับรถยนต์ของกลางคืนจากสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเพื่อนำไปดูแลรักษา ตามเอกสารหมายเลข จ.๒ จำเลยที่ ๒ ได้ยื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเพื่อขอรับรถยนต์ของกลางไปดูแลรักษาจนกว่า

คดีจะถึงที่สุดตามเอกสารหมาย จ.๔ พนักงานสอบสวนได้มอบรถยนต์ของกลางให้
จำเลยที่ ๒ รับไปดูแลรักษาแล้วตามบันทึกรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสาร
หมาย จ.๕ ต่อมาเมื่อคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอ
เมืองร้อยเอ็ดได้แจ้งให้จำเลยทั้งสองนำรถยนต์ของกลางส่งมอบต่อพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด แต่จำเลยทั้งสองไม่นำรถยนต์ของกลางมอบให้
แก่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด คดีมีปัญหามาสู่ศาลฎีกา
ดังต่อไปนี้

ที่จำเลยที่ ๑ ฎีกาว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่า จำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้รับ
มอบอำนาจของจำเลยที่ ๑ ให้สัญญาไว้ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอ
เมืองร้อยเอ็ดตามคำร้องขอรับรถยนต์ของกลางและรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีว่า
จะนำรถยนต์ของกลางส่งพนักงานสอบสวนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่พนักงาน
สอบสวนแจ้งให้ทราบ เมื่อพนักงานสอบสวนแจ้งให้จำเลยส่งมอบรถยนต์ของกลาง
แก่พนักงานสอบสวนแล้ว จำเลยไม่ส่งมอบ โจทก์ทั้งสองย่อมมีสิทธิฟ้องให้จำเลย
ปฏิบัติตามสัญญาได้ ไม่ว่าผู้ใดจะเป็นเจ้าของที่แท้จริง เพราะพนักงานสอบสวนจะ
ต้องปฏิบัติไปตามขั้นตอนเรื่องการคืนของกลาง หาใช่เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตไม่

ที่จำเลยที่ ๑ ฎีกาว่า จำเลยที่ ๑ มอบอำนาจให้จำเลยที่ ๒ ขอรับรถยนต์ของ
กลางจากสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด แต่จำเลยที่ ๒ ขอรับ
รถยนต์ของกลางจากพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองร้อยเอ็ดโดย
จำเลยที่ ๑ ไม่ได้มอบอำนาจให้กระทำย่อมไม่ผูกพันจำเลยที่ ๑ นั้น เห็นว่า สารวัตร
ใหญ่เป็นพนักงานสอบสวนคนหนึ่งและเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน การมอบอำนาจ
ให้กระทำต่อสารวัตรใหญ่ ย่อมกระทำต่อพนักงานสอบสวนได้เช่นเดียวกัน การที่
จำเลยที่ ๒ ยื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวนจึงเป็นการกระทำภายในขอบอำนาจที่ได้
รับมอบหมายและผูกพันจำเลยที่ ๑ ด้วย

ส่วนที่จำเลยที่ ๑ ฎีกาข้อต่อไปว่า เอกสารหมาย จ.๔ และ จ.๕ มีลักษณะเป็นสัญญาค้ำประกัน แต่มิได้ปิดอากรแสตมป์ให้สมบูรณ์ รับฟังเป็นพยานไม่ได้นั้น เห็นว่า เอกสารหมาย จ.๔ เป็นคำร้องขอรับรถยนต์ของกลางไปเก็บรักษา ส่วนเอกสารหมาย จ.๕ เป็นรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีที่บันทึกการรับรถยนต์ของกลางคืน หากใช้สัญญาค้ำประกันอันเป็นตราสารที่ต้องปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรไม่ จึงไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

จำเลยที่ ๑ ฎีกาอีกข้อหนึ่งว่า จำเลยที่ ๑ มอบอำนาจให้จำเลยที่ ๒ ไปกระทำการครั้งเดียว คือมอบอำนาจให้ขอรับรถยนต์คืนเท่านั้นจึงได้ปิดอากรแสตมป์เพียง ๕ บาทแต่จำเลยที่ ๒ ไปทำการหลายครั้งเท่ากับเป็นการมอบอำนาจทั่วไปต้องปิดอากรแสตมป์ ๑๐ บาทใบมอบอำนาจดังกล่าวจึงปิดอากรแสตมป์ไม่สมบูรณ์ รับฟังเป็นพยานไม่ได้นั้น เห็นว่า การที่จำเลยที่ ๑ มอบอำนาจให้จำเลยที่ ๒ ไปขอรับรถยนต์จากพนักงานสอบสวนนั้น จำเลยที่ ๒ ย่อมกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับการขอรับรถยนต์ได้ด้วย เช่น ยื่นคำขอรับรถยนต์และเซ็นรับรถยนต์ไว้ การกระทำต่าง ๆ เหล่านั้นย่อมเป็นการกระทำเกี่ยวกับเรื่องขอรับรถยนต์ทั้งสิ้น หากเป็นการกระทำเรื่องอื่น ๆ ต่างหากไม่ การกระทำที่จำเลยที่ ๒ ได้กระทำไปเพื่อรับรถยนต์จึงเป็นการกระทำการครั้งเดียว

พิพากษายืน.

(วิทวัส อยู่วัฒนา-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด - นางสาวจิตตรา กาญจนะประเสริฐ

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายชูชาติ ศรีแสง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ